

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ УЧАСТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ TALKO

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) физического лица — плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) (далее — «Организатор») и содержит все существенные условия предоставления услуг участия в образовательном проекте «Study Buddy» (далее — «Программа»). Публичная оферта адресована неограниченному кругу лиц.

1.2. Акцепт (принятие) настоящей оферты означает полное и безоговорочное согласие Участника (далее — «Участник») со всеми условиями настоящего договора. Акцепт считается совершен по правилам, установленным в разделе 5 настоящей оферты.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору Организатор обязуется предоставить Участнику услуги по организации участия в Программе «Study Buddy», направленные на развитие разговорных и коммуникативных навыков английского языка в парном формате под сопровождением куратора.

2.2. В рамках Программы Участнику предоставляется доступ к учебным материалам, сопровождение куратора и возможность взаимодействия с другими участниками сообщества.

3. Права и обязанности Организатора

3.1. Организатор обязуется:

- Предоставить доступ к Программе в сроки, указанные в описании конкретного потока/сессии на сайте или в информационных материалах;
- Назначить куратора для сопровождения пар;
- Оказывать информационную и организационную поддержку Участникам.

3.2. Организатор имеет право:

- Вносить изменения в Программу при необходимости (при этом существенные изменения публикуются и доводятся до сведения участников);
- Ограничить или прекратить доступ Участника к Программе в случае нарушения им Пакта правил и условий настоящей оферты.

4. Права и обязанности Участника

4.1. Участник обязуется:

- Соблюдать правила участия и кодекс общения (Пакт правил);
- Выполнять задания Программы в установленные сроки;
- Уважительно относиться к напарнику, другим участникам и куратору.

4.2. Участник имеет право:

- Получать обратную связь и поддержку от куратора;
- Запрашивать замену напарника при объективных сложностях (по согласованию с куратором).

5. Условия участия, порядок акцепта и порядок оплаты

5.1. Стоимость участия: Стоимость участия в Программе составляет **2000 (две тысячи) рублей 00 копеек** за указанный период участия, если иное не указано в описании конкретного потока/пакета услуг. Цена указана в российских рублях и является существенным условием оферты.

5.2. Способы оплаты: оплата может осуществляться одним из следующих способов (по выбору Участника):

- оплата банковской картой через платёжный шлюз на сайте Организатора;
- переводом на банковскую карту/счёт физического лица (самозанятого);
- через платёжные агрегаторы и мобильные платёжные сервисы, указанные при оформлении заявки;
- иными способами, явно указанными на странице оплаты.

5.3. Момент оплаты и подтверждение: Оплата считается произведённой и услуги считаются оплаченными с момента фактического зачисления денежных средств Организатору **и/или** с момента выдачи Организатором чека в приложении «Мой налог» (или через иной способ, признаваемый законом для плательщиков НПД). Организатор обязуется выдать чек/квитанцию в соответствии с требованиями законодательства о НПД. Для плательщиков НПД чек является документом, подтверждающим факт получения дохода.

5.4. Акцепт оферты: акцептом настоящей оферты является совершение Участником действий, указанных в описании на сайте (например: заполнение электронной формы заявки и нажатие кнопки «Оплатить» / фактическая оплата через платёжный сервис). Нажатие кнопки «Оплатить» и/или совершение платежа означает, что Участник полностью принимает условия настоящей оферты и оформляет договор с Организатором.

5.5. Реквизиты и информация для оплаты:

Организатор: Макарова Полина Павловна, физическое лицо — плательщик налога на профессиональный доход (НПД).

ИНН: 230608337429

Контакты: +7 (925) 066-12-76; e-mail: polinamakarova.mak@mail.ru

Реквизиты для перевода: 4276400093340025 (Сбербанк)

Назначение платежа: оплата участия в Программе TALKO (ФИО Участника, телефон/эл. почта).

5.6. Налоги и НДС: Организатор является плательщиком налога на профессиональный доход (НПД). Налоговые обязательства по уплате НПД лежат на Организаторе. При применении НПД НДС не выделяется и не предъявляется к оплате Участнику. При оплате Организатор выдаёт чек, подтверждающий оплату.

6. Возврат денежных средств и порядок отказа от участия

6.1. Участник имеет право отказаться от участия в любое время. Порядок возврата денежных средств зависит от момента отказа и от того, начато ли оказание услуг. Конкретный порядок и сроки возврата указаны в настоящем разделе и осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Отказ до начала предоставления услуг: если Участник отказался до фактического начала оказания Программы (до момента предоставления доступа/начала занятий), Организатор возвращает уплаченную сумму полностью за вычетом фактических и документально подтверждённых расходов Организатора, если таковые имеются; если таких расходов нет — сумма возвращается полностью.

6.3. Отказ после начала оказания услуг: если Участник отказался после начала оказания услуг, Организатор удерживает фактически понесённые расходы на оказание части услуг, а остаток оплаченной суммы возвращается Участнику.

6.4. Порядок подачи заявления и сроки возврата: для возврата Участнику необходимо направить письменное заявление (электронной почтой на адрес, указанный в разделе 11). Органы контроля и практика указывают, что при наличии требования потребителя об отказе от оказания услуг Организатор обязан вернуть денежные средства в срок, установленный законом; стандартная практика — возврат в течение **10 (десяти) календарных дней** с момента получения требования, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон. При возврате Организатор обязуется аннулировать/оформить соответствующие документы (чек/квитанцию) в порядке, предусмотренном для плательщиков НПД.

6.5. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым была произведена оплата, если иное не согласовано сторонами.

7. Конфиденциальность и обработка персональных данных

7.1. Участник даёт своё добровольное согласие на обработку персональных данных в объёме, необходимом для исполнения условий настоящего договора (регистрация, оплата, связь, предоставление доступа к материалам), в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Организатор обязуется использовать персональные данные исключительно для целей организации и проведения Программы и не передавать их третьим лицам, за

исключением случаев, предусмотренных законом или необходимостью исполнения обязательств (платежные провайдеры, бухгалтерский учёт и т.п.).

8. Интеллектуальные права

8.1. Все материалы Программы (методические материалы, тексты, видео и иные ресурсы) являются интеллектуальной собственностью Организатора или его партнёров.

8.2. Участнику предоставляется неисключительное, непередаваемое право на использование материалов исключительно в целях личного прохождения Программы.

8.3. Запрещается копирование, распространение, публичное воспроизведение материалов без письменного согласия Организатора.

9. Ответственность сторон

9.1. Организатор не несёт ответственности за конечные результаты обучения, которые зависят от личной вовлечённости и активности Участника.

9.2. Организатор не несёт ответственности за технические сбои и перебои у третьих лиц (интернет-провайдеры, платформы и т.п.), если они произошли не по вине Организатора.

9.3. Участник несёт ответственность за достоверность предоставляемых данных при регистрации и взаимодействии.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия решаются путём переговоров между сторонами.

10.2. При невозможности урегулирования спора мирным путём спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в порядке, установленном законодательством РФ.

11. Срок действия и изменение условий оферты

11.1. Оферта вступает в силу с момента её публикации и действует до её отзыва Организатором.

11.2. Организатор вправе изменять условия оферты; изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции на сайте Организатора.

11.3. Продолжение участия Участником после публикации изменений считается акцептом новой редакции оферты.